

0011271-94.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Marcos Vieira de Moraes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 26ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 739/2016 - 12º

Distrito Policial - Pari, 102/2016 - 12º Distrito Policial - Pari

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONATAN DE JESUS OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcos Vieira de Moraes

Vistos.

JHONATAN DE JESUS OLIVEIRA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

26ª Vara Criminal

Rua Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0011271-94.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0011271-94.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 739/2016 - 12º

Distrito Policial - Pari, 102/2016 - 12º Distrito Policial - Pari

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONATAN DE JESUS OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcos Vieira de Moraes

Vistos.

JHONATAN DE JESUS OLIVEIRA, qualificado nos autos, viu-se denunciado como incurso no art. 155, caput, do Código Penal. Denúncia recebida em 25 de maio de 2016.

Feito e lapso prescricional suspensos entre 9/4/2019 (pág. 70) a 27/11/2020 (pág. 78).

Manifestação ministerial à pág. 95.

É o sucinto relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como bem observado pela i. Representante do Ministério Público, não haveria sentido para a manutenção do presente feito em andamento. O réu foi denunciado por furto simples. Considerando o bem jurídico afetado em tese, as circunstâncias do crime narradas na Denúncia, eventual pena não ultrapassaria os dois anos de reclusão, resultando em lapso prescricional que se verificaria em 4 (quatro) anos, não se olvidando do período no qual o feito e o lapso prescricional restaram suspensos.

Sendo assim, inexorável o entendimento de que falta de interesse de agir no presente feito, pelo decurso do prazo.

Constitui-se flagrante inconstitucionalidade a manutenção da persecução penal sem motivo justificado e, no caso dos autos, os elementos presentes demonstram, de pronto, inexistente motivo para tanto. Prolongar, desnecessariamente, o curso da relação processual constitui afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo, que busca evitar, dentre outras ofensas, que o acusado seja submetido àquilo que outrora se chamou de 'misérias do processo penal', convertendo-o não em meio, mas em fim em si, ou seja, em verdadeira punição pela não definição do 'status libertatis' do agente.

A respeito da absoluta inutilidade final deste processo, fadado à prescrição da pretensão punitiva, por outro lado, regozija esclarecer que, em recurso em sentido estrito, o E. TJSP reconheceu, recentemente, que: “nesse sentido, embora não se olvide a Súmula 438 do STJ, repete-se, em razão das peculiaridades do caso presente e, assim, de maneira excepcional, entende-se que é de ser mantido o reconhecimento da extinção da punibilidade pela virtual prescrição da pretensão punitiva” e, aqui, embora a tanto não se chegue, aplica-se a mesma conclusão de S. Excelência o Des. MARCO NAHUM: “por isso, adotados os princípios da celeridade processual e considerado o acúmulo de processos decorrentes de causas variadas, mas reconhecido pelo próprio CNJ, tem-se que é absolutamente inócuo fazer-se movimentar toda a máquina judiciária, de maneira a causar custos inúteis ao Estado...x. Não há, pois, justa causa para a continuidade da ação penal.

Com efeito, nos autos do RESE n. 0093515-29.2005, j. de 04 de junho de 2012, o E. TJSP deixou assentado: “A pena requerida pela acusação e que, eventualmente, seria imposta, tornou-se concretamente inviável. Ao final, o processo não trará qualquer resultado prático e, nestes termos, o prosseguimento da ação penal passa a constituir um constrangimento ilegal ao réu, que será obrigado a responder a um procedimento criminal cujo término culminará com uma prestação jurisdicional inútil. Desta maneira, não se vislumbra, neste processo de prestação jurisdicional inútil, os pressupostos da adequação, necessidade e utilidade. E ausente o “fumus boni juris”, o procedimento penal, repete-se, transforma-se em constrangimento ilegal contra o réu”.

Pelo exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu JHONATAN DE JESUS OLIVEIRA, qualificado nos autos, e assim o faço nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal. Custas ex vi lege. Transitada em julgado, dê-se baixa na parte e arquivem-se os autos. Publicada em audiência, as partes saem cientes e intimadas.

P.R.I.C.

São Paulo, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA